

تقرير خبره

بالقضية التنفيذية رقم (2026/207) محكمه صلح حقوق المزار الشمالي

بناء على انتخابي خبرا في القضية التنفيذية (2026/207) من قبل سعادته رئيس التنفيذ محكمه صلح حقوق المزار الشمالي تم الكشف على رقبه الشقه رقم 766/211 من حوض 5 البلد حي 22 لوحه 40 من اراضي قريه ارحابا برفقه السيد مامور التنفيذ المحترم قمنا بالوقوف على رقبه العقار وقد قام سعادته مامور التنفيذ بافهامنا المهمه الموكله الينا وهي كالتالي :

- 1 : بيان اذا كانت المبرزات تنطبق على بعضها البعض وعلى واقع قطعه الارض موضوع الدعوى
 - 2 : وصف القطعه موضوع الدعوى وصفا دقيقا وشاملا من حيث موقعها وطبوغرافيتها ومساحتها وثيرتها وقربها وبمدها عن الخدمات وبيان الأشجار والمنشآت المقامه على قطعه الأرض وتقدير سعر المتر المربع الواحد من الشقه موضوع الدعوى وتقدير حصص المحكوم عليه ووصف المنشآت ومساحتها وقبعتها وبيان اذا كانت هذه الابليه مشغوله من مالكي القطعه او من الغير
- وبعد ان نفهمنا المهمه الموكله الينا قام سعادته مامور التنفيذ بتحليلنا القسم القانوني على رقبه العقار واستلمنا المبرزات وهي سند تسجيل ومخطط اراضي.

وبعد ان تجولنا في قطعه الارض موضوع الدعوى تبين نطاق المبرزات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعه الارض من جهة اخرى وتم بيان الوصف العام الشامل والدقيق للقطعه من حيث نوعها وموقعها وشكلها وطبيعتها الطبوغرافية واحكام التنظيم ومدى قربها من العمران والخدمات .

وحيث ان بقية المهمه تحتاج الى اخذ الاقيسه والحسابات قمنا بالطلب من سعادته القاضي المحترم الامهال لاعناد تقرير لاحق مفصل حيث استجاب مشكورا .

اولا : قطعه الأرض تقع داخل حدود بلديه المزار الجديد / منطقته ارحابا وهي ضمن تنظيم سكن ولوعها ملك طوابق وشقق وتقع الى الجهة الغربيه من وسط قريه ارحابا غير منتظمه الشكل تتناول من الجنوب الشرقي الى الشمال الغربي وتميل ميلا متوسطا من الشمال الى الجنوب تربتها حمراء صالحة للزراعه والبناء مقام عليها بنائين سكنيين والشقه موضوع الدعوى تقع في البناء الغربي وهي مفرزه بسند تسجيل مستقل ويقع على طول واجهتها الشماليه شارع تنظيمي مفتوح وممهد جزء منه وعلى طول واجهتها الغربيه طريق غير منتظم السعه والقطعه محاطه بالعمران وتصلها كافة الخدمات

ثانيا : ان الشقه موضوع الدعوى (لم نستطيع الدخول اليها) تقع في البنايه الغربيه وهي عباره عن سطح الطابق الأرضي مع حق الاعتلاء (حسب سند التسجيل المبرز) ولكن تم البناء على هذا السطح شقه سكنيه وهي من الاعمده الخرسانيه المسلحه والبلوك مقطعه من الداخل بالبلوك وغير مشطبه (حسب ما تم رؤيته من الخارج) مساحتها حسب سند التسجيل 172 م² مع حق الاعتلاء

ثالثا : في ضوء المهمه الموكوله الي وبعد مراعاة موقع البناء وطبيعته والمواد المستخدمه فيه وعمره وأسعار العقارات المجاوره له فاني اقدر سعر المتر المربع الواحد من الشقه بمبلغ 80 دينار / م² وعليه تكون القيمة المقدره للشقه موضوع الدعوى مع ما يصيبها من ارض العقار = 80 دينار × 172 م² = 13760 دينار

كما اقدر قيمة حق الاعتلاء (للطابق الثاني والثالث) مع ما يصيبهما من ارض العقار بمبلغ 6880 دينار وعليه تكون القيمة المقدره للشقه موضوع الدعوى وحق الاعتلاء وما يصيبهم من ارض العقار =

$$13760 \text{ دينار} + 6880 \text{ دينار} = 20640 \text{ دينار}$$

نرجو ان تبين

اله وعند اعدادنا لتقرير خبرتنا لقد راعينا مايلي :

- تم مراعاة نص المادة 83 من اصول المحاكمات المدنية انه لا يوجد اي قرابه او عداوه بيننا وبين مالكي القطعه او وكلائهم او هيئة المحكمه الموقره . ولم انجز الخبره دون الخضوع لاي ضغوط وقمنا باعداد تقرير الخبره بذاتنا وبشون مساعده واتنا مؤهلون علميا وفنيا للقيام بالمهمه .

ان الوثائق و المستندات التي بينا عليها خبرتنا والتي قمنا باعدادها بذاتنا دون صعوبات اعترضت عملنا او محاولات التأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من هيئة المحكمه الموقره و هي سند التسجيل و مخطط الاراضي ومخطط موقع و جميع هذه المبرزات كافيه للقيام بالمهمه الموكلة الينا .

- كانت عدد ساعات العمل لإعداد التقرير 5 ساعه (ميدان و مكتب) و ان الطرق و الامس التي قمنا باستخدامها و بينا عليها ما توصلنا اليه من رأي و قناعه عند اعدادنا لتقرير الخبره ما هو ظاهر ومثل للمعان من الواقع لقطعة الارض موضوع هذه الدعوى .

وهذه خبرتنا

2026/6/20

خبير/ مساح مرخص ومقتر عقاري / فيصل نمر طاهر حسين

